



Level 4

GOVERNANCE 2.0: NEUE VERARBEITUNG – BESCHWERDE – KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG

Schlüsselwörter: Folgenabschätzung – kontinuierliche Verbesserung – Archivierung – Daten von Minderjährigen – Speicherung – ausreichende Garantien – zentrale Anlaufstelle – Abhilfemaßnahmen (Strafe) – Datenminimierung – Weiterverarbeitung – direkte Beschwerde – Beschwerde (CNPD)

Kontinuierliche Verbesserung (PDCA)

Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert. (Art. 24 DSGVO).

NEUE VERARBEITUNG, ENTWICKELN SIE GUTE REFLEXE!

Zweck und Verarbeitung für einen anderen Zweck

Gemäß Artikel 5(1)(b) der DSGVO müssen personenbezogene Daten für bestimmte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist.

Dies bedeutet, dass der Verantwortliche vor jeder Datenerhebung genau festlegen muss, welchen Zweck er mit der Erhebung dieser Daten tatsächlich verfolgen möchte, und diese Daten anschließend nicht für andere Zwecke verwenden darf. Folglich kann ein Arbeitgeber, der sich entscheidet, ein Geolokalisierungssystem ausschließlich zum Schutz seiner Fahrzeuge vor Diebstahl zu installieren, es dann nicht zur Überwachung der Arbeitszeit seiner Mitarbeiter verwenden. Dies wäre ein weiterer Zweck, für den die Daten ursprünglich nicht erhoben und verwendet wurden und der den Mitarbeitern nicht zur Kenntnis gebracht wurde. Die Verarbeitung von Daten zu einem anderen Zweck als dem, für den die Daten erhoben wurden, darf nur erfolgen, wenn der neue Zweck gemäß dem Grundsatz der Zweckbindung mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.

Um festzustellen, ob ein Zweck vereinbar ist oder nicht, müssen Sie Folgendes berücksichtigen (wenn die ursprüngliche Verarbeitung nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf dem gemäß Artikel 23 DSGVO erlassenen Unionsrecht oder nationalen Recht beruhte):

- Analyse, ob ein Zusammenhang zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden und den Zwecken der geplanten weiteren Verarbeitung besteht;
- der Kontext, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere in Bezug auf das Verhältnis zwischen den betroffenen Personen und

Ihnen;

- die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere wenn sich die Verarbeitung auf besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO bezieht oder wenn personenbezogene Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten gemäß Art. 10 DSGVO verarbeitet werden;
- Die möglichen Folgen der weiteren vorgeschlagenen Verarbeitung für die betroffenen Personen;
- das Vorhandensein geeigneter Sicherheitsvorkehrungen, die Verschlüsselung oder Pseudonymisierung umfassen können.





Wie sieht es mit der Einwilligung von Kindern aus?

Wenn Sie Daten über Kinder sammeln, insbesondere über eine kommerzielle Website (z.B. Online-Spiele, soziale Netzwerke), ist es erforderlich, die Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einzuholen.

Die Informationen für die Nutzer müssen leicht verständlich und in klaren und einfachen Begriffen formuliert sein.

Für weitere
Informationen:

[Empfehlung des EDSA](#)

Grundsatz der Datenminimierung

Personenbezogene Daten müssen angemessen, relevant und auf das für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt sein.

Auch bekannt als das Prinzip der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, bedeutet Datenminimierung, dass Sie nur Daten verarbeiten sollten, die notwendig (nicht nur nützlich) sind, um die Zwecke zu erreichen.

Für weitere
Informationen:

[die wichtigsten Grundsätze](#)

Datenverarbeitung von Minderjährigen

Die Einwilligung der betroffenen Person stellt eine der Grundlagen der Rechtmäßigkeit dar, auf die sich die Verarbeitung personenbezogener Daten stützen kann.

Die Bestimmungen über die Bedingungen für die Einwilligung wurden durch die DSGVO erweitert und bestehen auf dem "freiwilligen, spezifischen, informierten und unmissverständlichen" Charakter der Einwilligung. Die betroffene Person muss daher eine echte Wahl haben.

Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei ein solcher Widerruf nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung beeinträchtigt, die vor diesem Widerruf stattgefunden hat.

Datenschutz-Folgenabschätzung

Wenn Sie eine Verarbeitung personenbezogener Daten festgestellt haben, die zu hohen Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen führen kann, müssen Sie für jeden dieser Verarbeitungsvorgänge eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchführen.

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ermöglicht:

- eine Verarbeitung personenbezogener Daten durchzuführen oder ein Produkt zu entwickeln und gleichzeitig die Privatsphäre zu respektieren,
- die Auswirkungen auf die Privatsphäre der betroffenen Personen zu bewerten,
- nachzuweisen, dass die Grundprinzipien der Verordnung eingehalten werden.

Die Herausforderung besteht darin, Datenschutzrisiken aus Sicht der betroffenen Personen zu bewerten.

Gemäß Artikel 35(4) der DSGVO hat die CNPD eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellt, für die ihrer Ansicht nach in allen Fällen eine Datenschutz-Folgenabschätzung verpflichtend ist. Erinnerung (Art. 35 und Art. 36 DSGVO):

- Die DSFA muss vor der Verarbeitung durchgeführt werden;

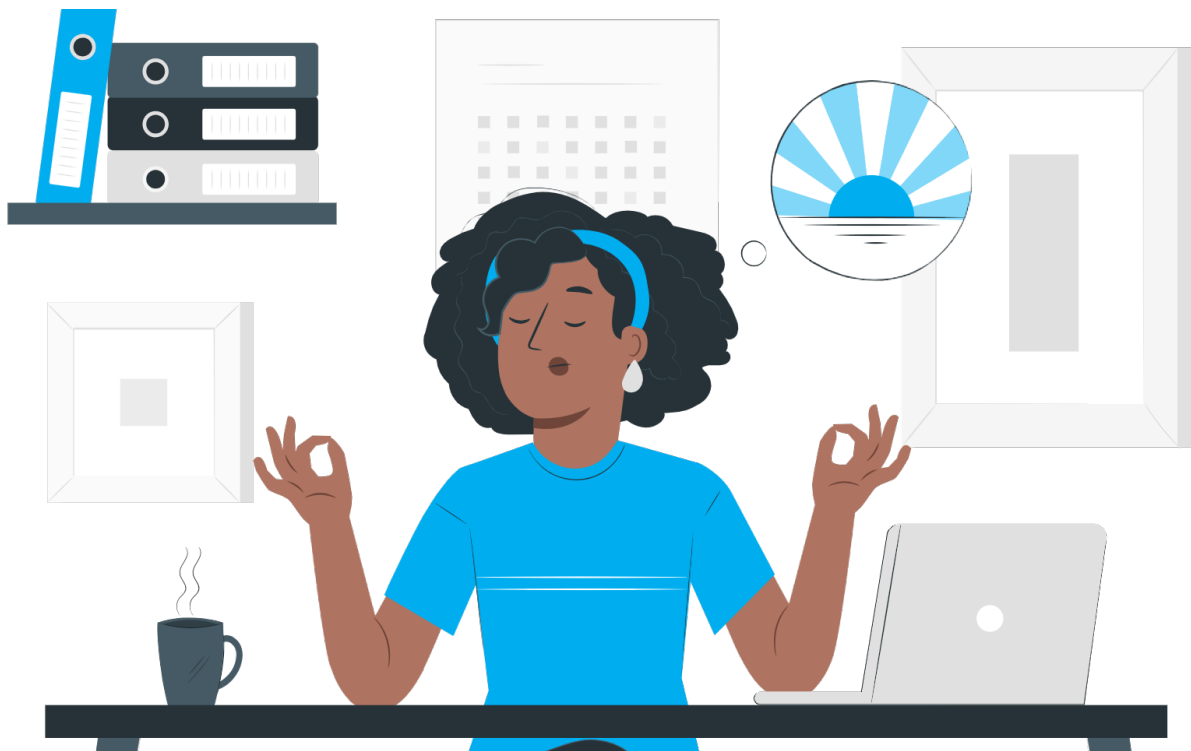
- Der Verantwortliche muss vor der Verarbeitung die CNPD für eine Stellungnahme zur DSFA konsultieren, wenn die Verarbeitung nach Einführung von Maßnahmen zur Minderung des Risikos immer noch ein hohes Restrisiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei der derzeitigen Liste nicht um eine erschöpfende Liste aller Arten von Verarbeitungsvorgängen handelt, die die Durchführung einer DSFA erfordern. Somit

bedeutet das Fehlen einer Art von Verarbeitungsvorgang in dieser Liste nicht notwendigerweise, dass eine DSFA nicht erforderlich ist. Die Liste beschränkt sich auf Verarbeitungstätigkeiten, die immer die Durchführung einer DSFA erfordern. Für Verarbeitungstätigkeiten, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, sollten sich die Verantwortlichen bei der Bewertung der Notwendigkeit einer DSFA auf Artikel 35(1) DSGVO und die WP248-Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe stützen.

Erfahren Sie
mehr

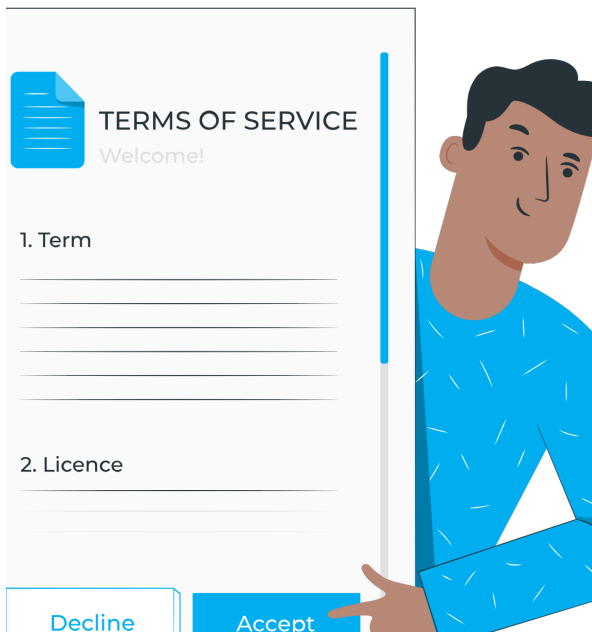
[über DPIA](#)



LISTE VON VERARBEITUNGEN, FÜR DIE EINE DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG OBLIGATORISCH IST

1. Verarbeitungsvorgänge, die genetische Daten gemäß der Definition in Artikel 4 (13) der DSGVO in Verbindung mit mindestens einem anderen Kriterium umfassen, das in den Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (im Folgenden: EDSB“) aufgeführt ist,[1] mit Ausnahme von Angehörigen der Gesundheitsberufe, die Gesundheitsdienstleistungen erbringen
2. Verarbeitungsvorgänge, die biometrische Daten gemäß der Definition in Artikel 4 (14) der DSGVO zum Zweck der Identifizierung der betroffenen Person in Kombination mit mindestens einem anderen Kriterium der EDSB-Leitlinien umfassen;
3. Verarbeitungsvorgänge, die die Kombination, den Abgleich oder den Vergleich von personenbezogenen Daten beinhalten, die aus Verarbeitungsvorgängen mit unterschiedlichen Zwecken (von demselben oder von verschiedenen für die Verarbeitung Verantwortlichen) erhoben wurden - sofern sie Rechtswirkungen gegenüber der natürlichen Person entfalten oder eine erhebliche und ähnliche Auswirkung auf die natürliche Person haben;
4. Verarbeitungsvorgänge, die in einer regelmäßigen und systematischen Überwachung der Aktivitäten von Beschäftigten bestehen oder diese beinhalten - sofern sie Rechtswirkungen gegenüber den Beschäftigten entfalten oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen können;
5. Operationen zur Verarbeitung von Dateien, die personenbezogene Daten der gesamten nationalen Bevölkerung enthalten können, sofern eine solche DSFA nicht bereits im Rahmen einer allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit der Annahme dieser Rechtsgrundlage durchgeführt wurde;
6. Verarbeitungsvorgänge zu Zwecken der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder zu statistischen Zwecken im Sinne der Artikel 63 bis 65 des Gesetzes vom 1. August 2018 über die Organisation der Nationalen Datenschutzkommission und der allgemeinen Datenschutzregelung;
7. Verarbeitungsvorgänge, die in der systematischen Lokalisierung des Aufenthaltsortes natürlicher Personen bestehen;
8. 8. Verarbeitungsvorgänge, die auf der indirekten Erhebung personenbezogener Daten in Verbindung mit mindestens einem anderen Kriterium der EDSB-Leitlinien beruhen, wenn es weder möglich / noch praktikabel ist, das Recht auf Information zu gewährleisten.





Datenspeicherung und Archivierung

- Aktiver Speicher

Dabei handelt es sich um die Dauer, die zur Erreichung des Ziels (Zweck der Verarbeitung) erforderlich ist, der die Erhebung/Aufzeichnung der Daten rechtfertigt. Beispielsweise werden in einem Unternehmen die Daten eines nicht angenommenen Kandidaten von der Personalabteilung maximal 2 Jahre lang aufbewahrt (es sei denn, dieser verlangt eine Löschung).

In der Praxis werden die Daten dann in der unmittelbaren Arbeitsumgebung für die für diese Verarbeitung zuständigen operativen Abteilungen (z. B. die Personalabteilung für Einstellungsverfahren) leicht zugänglich sein.

- Zwischenarchivierung

Personenbezogene Daten werden nicht mehr zur Erreichung des festgelegten Ziels verwendet ("geschlossene Akten"), sind aber weiterhin von administrativem Interesse für die Organisation (z.B. Verwaltung möglicher Rechtsstreitigkeiten usw.) oder müssen zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung aufbewahrt werden (Rechnungsdaten müssen z. B. nach dem Handelsgesetzbuch zehn Jahre lang aufbewahrt werden, auch wenn die betroffene Person kein Kunde mehr ist). Die Daten können dann ad hoc und motiviert von speziell befugten Personen eingesehen werden.

- Endgültige Archivierung

Aufgrund ihres "Wertes" und Interesses werden einige Informationen endgültig und dauerhaft archiviert.

Im Gegensatz zum aktiven Speicher werden die letzten beiden Schritte nicht systematisch umgesetzt. Ihre Notwendigkeit muss für jeden Verarbeitungsvorgang bewertet werden, und für jede dieser Phasen werden die Daten sortiert.

Ausreichende Garantien des Auftragsverarbeiters

Um die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) einzuhalten, sollte ein Verantwortlicher nur Auftragsverarbeiter beauftragen, die ausreichende Garantien bieten. Diese Garantien betreffen Fachkenntnisse, Zuverlässigkeit und Ressourcen, um technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen, die den Anforderungen der DSGVO, insbesondere in Sicherheitsfragen, entsprechen. Genehmigte Verhaltensregeln oder ein Zertifizierungsmechanismus kann als Nachweis für die Einhaltung der Pflichten des Verantwortlichen dienen.

Es sollte klargestellt werden, dass die Notwendigkeit besteht, Unterauftragsverträge und angemessene Garantien zu überprüfen, insbesondere im Falle eines Wechsels des Diensteanbieters.

Darüber hinaus kann die Anwendung genehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizierungsmechanismus durch einen Auftragsverarbeiter dazu dienen, die Einhaltung der Verpflichtungen des Verantwortlichen nachzuweisen.



DIE BESCHWERDEN, WER? WAS? WIE?

An wen sollten Beschwerden gerichtet werden?

Die Verantwortlichen müssen die betroffene Person informieren, an wen sie ihre Beschwerden im Rahmen der in der DSGVO vorgesehenen Rechte richten sollte.

Zu diesem Zweck müssen Unternehmen Informationen über die Ausübung von Rechten in einfacher und klarer Sprache zum Zeitpunkt der Datenerhebung oder spätestens innerhalb eines Monats nach der Erhebung bereitstellen.

Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten muss der Verantwortliche der betroffenen Person folgende Informationen mitteilen:

- Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des Vertreters des Verantwortlichen;
- gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DSB).

Direkte Beschwerden

Die betroffenen Personen können ihr Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung jederzeit direkt beim Verantwortlichen ausüben, sobald die sie betreffenden Daten erhoben, gespeichert, verwendet oder verarbeitet wurden.

Die erbetenen Auskünfte sind unentgeltlich einzuholen. Der Verantwortliche kann zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität des Antragstellers erforderlich sind, wenn er begründete Zweifel an der Identität des Antragstellers hat.

Vorherige Schritte des Beschwerdeführers

Art. 4 des Beschwerdeverfahrens der CNPD bestimmt, dass wenn der Zweck der Anfrage die Ausübung der Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22 der DSGVO sowie den Artikeln 11 bis 15 des Gesetzes vom 1. August 2018 zum Schutz natürlicher Personen im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten in Strafsachen sowie in Angelegenheiten der nationalen Sicherheit betrifft und der Beschwerdeführer nicht selbst versucht hat, seine Rechte direkt bei dem betreffenden Verantwortlichen auszuüben, der Beschwerdeführer eine elektronische oder postalische Nachricht der CNPD erhält, in der sie ihn über die Schritte informiert, die er unternehmen muss bevor er sich an die CNPD wenden kann.

Vor der Einreichung einer Beschwerde bei der CNPD fordert diese daher die betroffenen Personen daher auf, den ersten Schritt mit dem Verantwortlichen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre Rechte gewahrt werden (Zugang, Berichtigung, Löschung, Übertragbarkeit usw.).

Beschwerde bei der CNPD

Wenn die Beschwerde an den Verantwortlichen nicht weiterverfolgt wurde (oder wenn sich eine solche Beschwerde unter den gegebenen Umständen als schwierig oder sogar unmöglich erweist), kann sich die betroffene Person direkt an die CNPD wenden. Eine ihrer Aufgaben ist die Bearbeitung von Beschwerden betroffener Personen.

Die CNPD kann die Verarbeitung von Daten im Falle der Nichteinhaltung des Gesetzes verbieten. Sie kann auch die Löschung von Daten anordnen und die Angelegenheit an den Staatsanwalt verweisen. Für Verstöße können Sanktionen verhängt werden.

Es wird dringend empfohlen, dass die betroffenen Personen die Beschwerde über das Online-Formular der CNPD einreichen. Die Verwendung dieses Formulars ermöglicht eine beschleunigte Bearbeitung ihres Anspruchs.

Die Beschwerdeabteilung der CNPD prüft im Lichte der Rechtstexte zum Datenschutz, ob die CNPD materiell und territorial für die Bearbeitung der Beschwerde zuständig ist.

Während des Beschwerdeverfahrens prüft die CNPD, ob eine Beschwerde gerechtfertigt ist, d. h. ob die vom Beschwerdeführer behaupteten Tatsachen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise einen Verstoß gegen die geltenden Datenschutzvorschriften darstellen. Wenn die CNPD der Auffassung ist, dass die strittige Verarbeitung tatsächlich gegen das Gesetz verstößt, wird sie sich bemühen, Abhilfe zu schaffen, ohne auf verbindliche Maßnahmen zurückgreifen zu müssen, die ihr im Rahmen ihrer durch das Gesetz übertragenen Befugnisse zur Verfügung stehen.

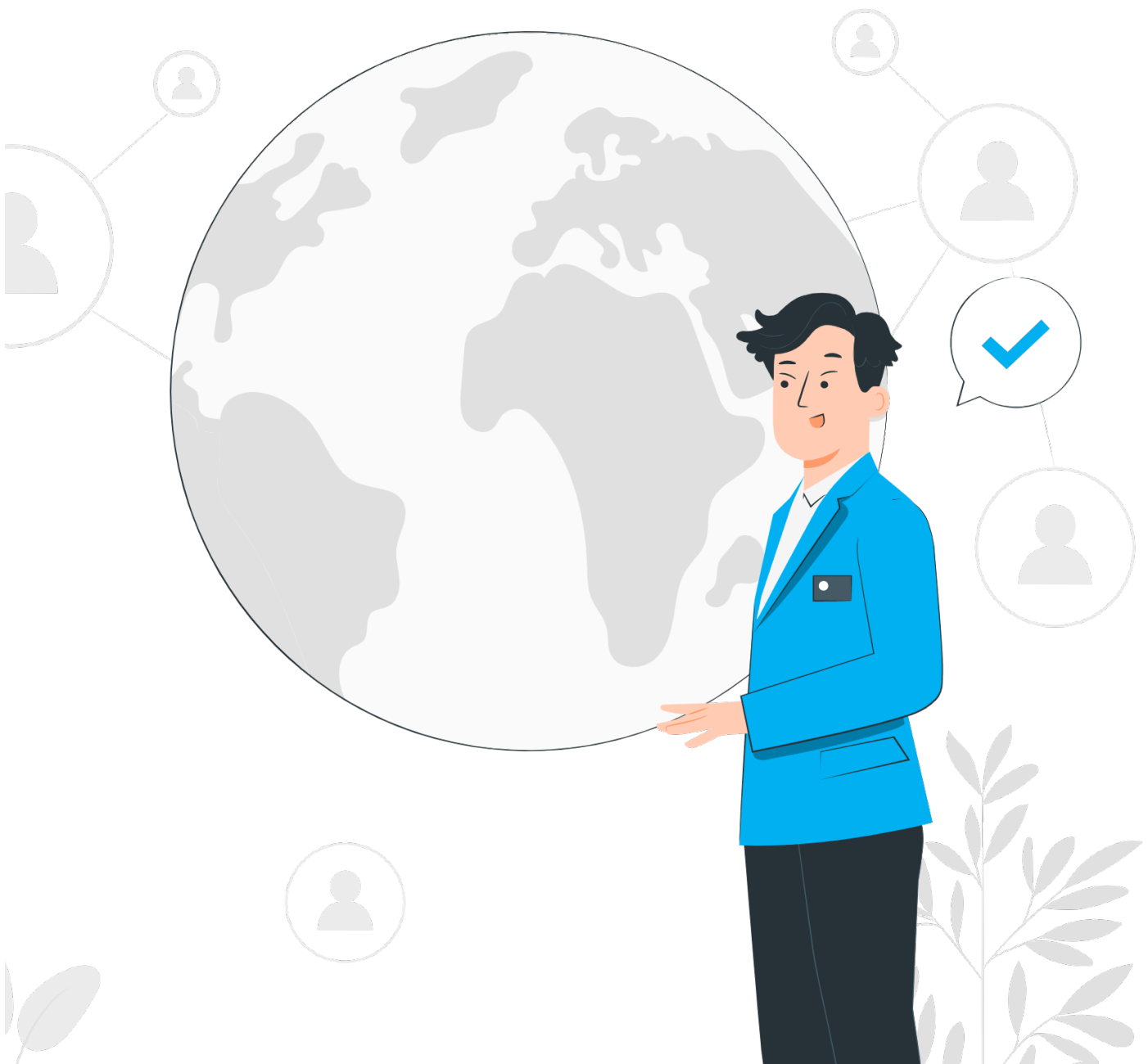


One-Stop-Shop (Europäische Beschwerden)

Nach der DSGVO sind Aufsichtsbehörden verpflichtet, in Fällen mit einer grenzüberschreitenden Komponente zusammenzuarbeiten, um die einheitliche Anwendung der DSGVO zu gewährleisten. Im Rahmen dieses One-Stop-Shop-Mechanismus ist die federführende Aufsichtsbehörde für die Ausarbeitung von Beschlussentwürfen zuständig und arbeitet mit den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden zusammen, um einen Konsens zu erzielen.

Für weitere Informationen:

[Website der CNPD](#)





NEUE BEHANDLUNGEN, HABEN SIE DIE RICHTIGEN REFLEXE!

Abhilfemaßnahmen

Jede Aufsichtsbehörde, einschließlich der CNPD, verfügt über alle folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten:

- a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen,
- b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen diese Verordnung verstoßen hat,
- c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen,
- d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser Verordnung zu bringen,
- e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person entsprechend zu benachrichtigen,
- f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhängen,
- g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 und die Unterrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen,
- h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Artikel 42 und 43 erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine Zertifizierung zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden,
- i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls,
- j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Organisation anzuordnen.

Quelle: Art. 58 Abs. 2 DSGVO

VERARBEITUNG VON FOTOS GEMÄß DEN ANWENDBAREN RECHTSVORSCHRIFTEN!

Rechtsgrundlage im Sinne des Art. 6 DSGVO

Meistens erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage der Einwilligung der betroffenen Person.

Die Einwilligung muss freiwillig, spezifisch (für den konkreten Fall), in informierter Weise und unmissverständlich bekundet werden. Die betroffene Person muss daher eine echte Wahl haben. Bei Minderjährigen müssen die gesetzlichen Vertreter ihre Zustimmung erteilen.

Die Verarbeitung von Fotos kann auch auf anderen Zulässigkeitsbedingungen beruhen. Dies geschieht von Fall zu Fall.

Zum Beispiel kann sich ein Fotograf bei der Aufnahme von Identitätsfotos oder im Rahmen eines Fotoshootings auf die Erfüllung eines Vertrags als Grundlage der Rechtmäßigkeit berufen.

Öffentliche Stellen müssen sich im Gegensatz zu privaten Unternehmen grundsätzlich bei der Veröffentlichung von Fotos, etwa von vermissten Personen, auf das öffentliche Interesse oder das lebenswichtige Interesse der betroffenen Person berufen.



Für weitere Informationen:

[Leitlinien der CNPD](#)

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung der Erläuterungen, die im Rahmen des DAAZ-Tools bereitgestellt werden, um die Antworten zu veranschaulichen. Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als vollständige und erschöpfende Darstellung der diskutierten Themen ausgelegt werden. Die Inhalte unterliegen in keiner Weise der Verantwortung der CNPD. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Dokument und den auf der CNPD-Website veröffentlichten Richtlinien haben nur die Richtlinien Vorrang.

Andere anwendbare Gesetze

Die „Bildrechte“ sind nicht nur durch die DSGVO, sondern auch durch eine Reihe anderer Gesetze und Rechtsprechungen geregelt:

- Art. 8, 10, 17 Europäische Menschenrechtskonvention
- Art. 7, 8, 54 Charta der Menschenrechte
- Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
- Art. 6, 85 DSGVO
- Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 24 der luxemburgischen Verfassung
- Gesetz vom 11. August 1982 über den Schutz der Privatsphäre
- Geändertes Gesetz vom 8. Juni 2004 über die Freiheit der Meinungsäußerung in den Medien
- Geändertes Gesetz vom 18. April 2001 über Urheberrechte, verwandte Schutzrechte und Datenbanken
- Geändertes Gesetz vom 10. August 1992 über den Jugendschutz (Minderjährige: Artikel 38)
- Art. 383, 383bis, 385 Strafgesetzbuch
- Art. 1382 ff. C. civ. / einstweilige Verfügung
- Zur Rechtsprechung: Nach ständiger Rechtsprechung hat „jede Person ein ausschließliches Recht an ihrem Bild und dessen Verwendung und kann der unbefugten Verbreitung widersprechen“. So wurde entschieden, dass „das Recht einer Person auf ihr privates Bild vollständig ist und dass jeder der Veröffentlichung seiner Merkmale ohne Genehmigung widersprechen kann“.

Die Rechtsprechung in diesem Bereich besagt, dass eine Person, die zustimmt, dass Fotos aufgenommen werden, nicht unbedingt zustimmt, dass sie veröffentlicht oder ausgestrahlt werden. Eine doppelte Einwilligung muss daher eingeholt werden.